



PUTUSAN

Nomor 9261 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, telah memutus perkara Anak:

Nama : **FAREL SAPUTRA bin HARYANTO;**
Tempat Lahir : Nibung;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/9 November 2006;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mekar, RT 002, RW 004, Desa Nibung,
Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Anak tersebut tidak dilakukan penahanan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 5 Maret 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 9261 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak FAREL SAPUTRA bin HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan cabul secara berulang kali” melanggar Pasal 289 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak FAREL SAPUTRA bin HARYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Pontianak;
 3. Membebaskan kepada Anak FAREL SAPUTRA bin HARYANTO untuk membayar restitusi kepada Korban Yola binti (almarhum) Misrianto keseluruhan sejumlah Rp18.512.000,00 (delapan belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan ketentuan jika Anak tidak mampu membayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam pada bagian dada depan bertuliskan HEH berwarna pink;
 - 2) 1 (satu) helai celana panjang jenis cargo warna cream;
 - 3) 1 (satu) bra wanita warna hitam;Dikembalikan kepada Korban Yola binti (almarhum) Misrianto;
 - 4) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam pada bagian dada kiri depan bertuliskan ANIMOUS LIVE BRAVE BOLD;
 - 5) 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna abu-abu;
 - 6) 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor 12.562/DKCS/2010 atas nama FAREL SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 04 Mei 2010;
- Dikembalikan kepada Anak FAREL SAPUTRA bin HARYANTO;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs tanggal 23 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan FAREL SAPUTRA bin HARYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyerang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 9261 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Susila secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak FAREL SAPUTRA bin HARYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menghukum Anak melalui orang tuanya untuk membayar Restitusi kepada Saksi Korban sejumlah Rp10.037.000,00 (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila dalam tenggang waktu tersebut orang tua Anak tidak membayar Restitusi, maka Penuntut Umum menyita harta kekayaan orang tua Anak dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Jika harta kekayaan orang tua tidak mencukupi pembayaran restitusi tersebut, maka kepada Anak diperintahkan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam pada bagian dada depan bertuliskan HEH berwarna *pink*;
 - 2) 1 (satu) helai celana panjang jenis cargo warna *cream*;
 - 3) 1 (satu) bra wanita warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Korban Yola binti (almarhum) Misrianto;
 - 4) 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor 12.562/DKCS/2010 atas nama FAREL SAPUTRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 04 Mei 2010;
 - 5) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam pada bagian dada kiri depan bertuliskan ANIMOUS LIVE BRAVE BOLD;
 - 6) 1 (satu) helai celana panjang berbahan *jeans* warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak FAREL SAPUTRA bin HARYANTO;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 14/PID.SUS-

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 9261 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2025/PT PTK tanggal 18 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 6/Pid.Sus Anak/2025/PN Sbs tanggal 23 April 2025 yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan Anak untuk ditahan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 1 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas pada tanggal 7 Juli 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 1 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 9261 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Anak dan mohon agar Anak dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah cermat dan tepat dalam pertimbangannya mengenai keterbuktian dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Anak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang mengungkapkan Anak meminta Korban untuk mengantarkan Anak pulang ke rumah akan tetapi pada saat di perjalanan Anak mengarahkan sepeda motor Korban yang Anak kendarai ke daerah ke arah jalan pemakaman Suku Tionghoa yang beralamat di Dusun Perintis RT 002 RW 002, Desa Nibung, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas namun tidak sampai ke lokasi pemakaman Suku Tionghoa. Di lokasi tersebut Anak kemudian meraba payudara sebelah kiri dari dalam baju Saksi Korban namun dari bagian luar bra sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Anak, mencium bibir Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali selama 5 (lima) detik, dan mencium serta menghisap (cupang) bagian leher sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) detik. Anak juga melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban dengan cara memiting leher Saksi Korban menggunakan tangan kanan Anak selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik, dan kembali memiting leher Saksi Korban menggunakan tangan kanan Anak selama kurang lebih 10 (sepuluh) detik hingga Anak sendiri menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, perbuatan Anak melakukan kekerasan fisik dan perbuatan cabul kepada Saksi Korban, telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 289 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa namun demikian, mengenai penjatuhan pidana kepada Anak, dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 9261 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan derajat kesalahan Anak dan akibat yang ditimbulkan kepada Korban, *judex facti* tidak cukup dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa perbuatan Anak tidak hanya terbatas pada satu bentuk pelecehan seksual, melainkan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung kekerasan fisik serius dan intimidasi. Tindakan Anak memiting leher Saksi Korban sebanyak dua kali, dengan durasi yang cukup lama, total kurang lebih 40 (empat puluh) detik, menunjukkan tingkat agresivitas yang membahayakan. Kekerasan fisik ini dilakukan dengan tujuan spesifik, yaitu untuk membungkam dan menimbulkan ketakutan pada Saksi Korban agar tidak melaporkan perbuatannya. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan niat jahat (*mens rea*) yang melampaui kenakalan remaja biasa;
- Bahwa perbuatan Anak bukanlah tindakan impulsif sesaat. Terdapat unsur perencanaan dan manipulasi, mulai dari mengajak Saksi Korban ke tempat sepi, melakukan paksaan saat Saksi Korban menolak, hingga melakukan kekerasan fisik di lokasi untuk mengintimidasi. Pola perbuatan ini mengindikasikan adanya bahaya pengulangan dan kebutuhan akan intervensi pembinaan yang lebih terstruktur daripada sekadar pengawasan di luar lembaga;
- Bahwa mengingat karakter perbuatan yang manipulatif dan penuh kekerasan, Anak memerlukan program pembinaan yang intensif dan terawasi untuk memperbaiki perilakunya, mengelola agresi, serta menumbuhkan empati dan penghormatan terhadap orang lain;
- Bahwa Saksi Korban mengalami trauma, rasa malu, serta sakit fisik dan psikis akibat perbuatan Anak. Keadilan bagi Saksi Korban tidak hanya terwujud melalui ganti rugi materiil, tetapi juga melalui sanksi yang dirasa setimpal dan dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan merujuk pada Pasal 71 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 9261 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri beralasan untuk diperbaiki sepanjang mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 14/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK tanggal 18 Juni 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs tanggal 23 April 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 289 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 14/PID.SUS Anak/2025/PT PTK tanggal 18 Juni 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs tanggal 23 April 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pidana sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak **FAREL SAPUTRA bin HARYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang kehormatan kesusilaan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 9261 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali dengan kewajiban mengikuti program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya melaksanakan pembinaan dan pengawasan Anak dengan menyusun program rehabilitasi sesuai kebutuhan Anak dan melaporkan perkembangan Anak kepada Pengadilan Negeri Sambas setiap 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Anak melalui orang tuanya membayar restitusi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Korban, yang dapat dibayar bertahap selama 1 (satu) tahun;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **21 Agustus 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Hakim Kasasi Anak,

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 9261 K/Pid.Sus/2025